

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1503/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นาง จำลอง ปุลวสันต กะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 147, มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

จำเลยไม่ได้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยคนไข้ นอกจากบัญชีเงินฝากของโรงพยาบาลซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว เบียดบังไปตั้งที่โจทก์กล่าวมาในฟ้อง แต่จำเลยเบียดบังเงินสดอันเป็นรายได้ของโรงพยาบาลที่ได้รับมาในวันเกิดเหตุซึ่งไม่ใช่เงินที่เบิกมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินของโรงพยาบาล เงินที่จำเลยเบียดบังไปเป็นเงินคนละจำนวนกับที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยยกยอกไปซื้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญ ไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานยกยอกเงินดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 และให้จำเลยคืนเงินที่ยกยอกไปแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 จำคุก 5 ปี และให้จำเลยคืนเงิน 71,150 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยรับราชการ เป็นหัวหน้างานการเงินของโรงพยาบาล ดำรงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน ของโรงพยาบาลตราด และเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่ของโรง พยาบาลตราดเจ็บป่วยเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลตราดในฐานะผู้ป่วยคนไข้นอกเจ้า หน้าที่ดังกล่าวไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาล แต่ต้องลงชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ บก.-สล.3) ไว้ในฐานะเป็นผู้เบิกเงินและผู้รับเงินค่า รักษาพยาบาล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดจะรวบรวมใบเบิกเงินดังกล่าว ทำเป็นรายการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแบบ บก.-สล.4 แล้วทำฎีกาขอเบิกเงินจาก คลังจังหวัด เมื่อคลังจังหวัดอนุมัติจ่ายเงินตามฎีกานั้นจะโอนเงินจากคลังจังหวัดเข้า บัญชีเงินฝากบัญชีเลขที่ 889 ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาตราด ซึ่งเป็นบัญชีเงิน งบประมาณของโรงพยาบาลตราด และโดยที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตราดที่เป็นผู้ ป่วยคนไข้ของโรงพยาบาลตราดไม่ได้ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรง พยาบาลตราดเงินดังกล่าวจึงไม่ต้องจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตราดตาม รายการที่ขอเบิกไว้ แต่จะเบิกเงินจากบัญชีเลขที่ 889 โอนเข้าบัญชีเลขที่ 890 ที่ ธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาตราด ซึ่งเป็นบัญชีเงินบำรุงของโรงพยาบาลตราดต่อไป ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยคนไข้ดังกล่าว

กล่าวของโรงพยาบาลตราดจำนวน 71,150 บาท ขาดหายไปจากบัญชีเงินบำรุงของ
โรงพยาบาลตราดที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาตราด

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานเป็น
เจ้าพนักงานยักยอกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยคนไข้ นอกของโรงพยาบาลตราด
จำนวน 71,150 บาท หรือไม่ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักฟังได้ว่าจำเลยได้นำ
เช็คเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยคนไข้
นอกออกจากบัญชีเลขที่ 889 ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาตราด ซึ่งเป็นบัญชีเงินงบ
ประมาณของโรงพยาบาลตราดไปเข้าบัญชีเลขที่ 890 ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา
ตราดซึ่งเป็นบัญชีเงินบำรุงของโรงพยาบาลตราดและเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าว
เข้าบัญชีเลขที่ 890 ได้เรียบร้อยในวันที่ 31 สิงหาคม 2537 แล้ว จำเลยจึงไม่ได้เบิก
เงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยคนไข้ นอกจำนวน 71,150 บาท จากบัญชีเงินฝากของโรง
พยาบาลตราดแล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวของโรงพยาบาลตราดไปจำเลยจึงไม่มี
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์สินตามฟ้อง และแม้จะฟังข้อเท็จจริงได้
ตามคำเบิกความของนายบุญต่อและร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ พยานโจทก์ดังกล่าวว่า
จำเลยนำเงินสดซึ่งเป็นเงินรายได้ของโรงพยาบาลตราดที่ได้รับมาในวันที่ 31
สิงหาคม 2527 ที่ไม่ใช่เงินที่เบิกมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินของโรงพยาบาลตราด
จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยคนไข้ นอกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตราดที่ได้
รับการรักษาจากโรงพยาบาลตราดตามฎีกาเลขที่ 266 ถึง 272 กับฎีกาเลขที่ 284
ถึง 285 เอกสารหมายเลข 46 ถึง 54 อีกครั้งหนึ่ง แล้วเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวไป
โดยทุจริตแต่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยคนไข้ นอกจาก
บัญชีเงินฝากของโรงพยาบาลตราดจำนวน 71,150 บาท แล้วจำเลยเบียดบังเงิน
จำนวนดังกล่าวไปโดยทุจริต ดังนั้นเมื่อเงินจำนวน 71,150 บาท ที่จำเลยเบียดบังไป
จากเงินสดซึ่งเป็นเงินรายได้ของโรงพยาบาลตราดที่ได้รับมา ไม่ใช่เงินที่เบิกมาจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินของโรงพยาบาลตราด เป็นเงินคนละจำนวนกับเงินจำนวนที่

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยยกออกไป ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจึงแตกต่างกับ
ข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐาน
ยกยอกเงินจำนวนดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
192 วรรคสอง

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ